正　本

輕車悠遊股份有限公司　函

地　　址:262 宜蘭縣礁溪鄉公園路 16 號(營運地點)
承 辦 人:鄭玉屏(手機:0975-328-779)
電　　話:03 987 6416
電子信箱:onlycoffee99@gmail.com

260
宜蘭市凱旋里三鄰縣政北路一號

受文者:宜蘭縣政府

發文日期:中華民國 115 年 11 月 11 日
發文字號:115 北輕字第 1151111-3 號
速　　別:最速件
密等及解密條件或保密期限:普通
附　　件:1、經濟部水利署 115 年耗水費繳費通知單影本 1 份。2、本公司 113 年度及 114 年度經會計師查核簽證之財務報表影本各 1 份。

主旨:有關經濟部水利署對本公司開徵 115 年耗水費新臺幣 20 萬 8,836 元乙案，該費用係本契約簽訂後始新增之法定費用，屬法令變更，且用水量與本園區原始設計及設施老舊漏損相關，不應由本公司負擔。請 貴府逕向水利署協處撤銷計徵或由 貴府負擔，並釋明該用水量資料之提報經過；另請經濟部水利署於本案爭議處理期間准予緩繳或分期繳納，請查照。

說明:

一、本案用水量資料之提報，請 貴府釋明：

（一）本公司近日接獲經濟部水利署「115 年耗水費繳費通知單」，計徵地下水用水量 69,612 立方公尺，應繳金額 208,836 元（如附件 1）。據本公司了解，該用水量資料係由 貴府提報轉送。

（二）本園區為 貴府原始規劃設計之大型溫泉場域，用水量大係設計使然；且本公司前以 115 年 9 月 10 日輕字第 20260910-4 號、115 年 10 月 16 日 115 北輕字第 1151016-3 號及 115 年 11 月 11 日 115 北輕字第 1151111-1 號函，多次函報湯屋、管線及木構造老舊損壞情形。 貴府提報用水量資料時，是否一併說明上開

事實，請 貴府釋明提報之依據、日期及內容，並提供提報資料影本予本公司。

二、耗水費屬法令變更，應由 貴府（甲方）負擔：

（一）本契約於 101 年 8 月 1 日簽訂時，並無耗水費之徵收規定。耗水費係嗣後依水利法第 84 條之 1 及耗水費徵收辦法所新增之法定費用，屬契約成立後之法令變更，不可歸責於本公司（乙方）。

（二）依促進民間參與公共建設法第 12 條第 1 項，主辦機關與民間機構之權利義務，依投資契約之約定，契約無約定者適用民事法相關規定；依民法第 227 條之 2 情事變更原則，因契約成立後法令新增而增加之營運成本，應由 貴府承擔。 貴府依甲方協助義務，應協助本公司向中央主管機關爭取減免。

（三）本公司主張：本筆耗水費及後續年度之耗水費，應由 貴府負擔，或經 貴府同意自本公司應繳之權利金／租金中扣抵。 貴府如不同意，本公司將一併列入仲裁請求事項。本公司如為避免滯納而先行繳納，不表示同意負擔，相關費用及權益均予保留。

三、請經濟部水利署准予緩繳或分期繳納（致副本受文者：經濟部水利署）：

（一）本公司依本契約第 15.4 條，於爭議處理期間繼續執行本契約、維持營運，113 年度及 114 年度本業淨利均為負值，財務報表經會計師查核簽證（如附件 2）。

（二）依 貴署繳費通知單說明事項第 3 點，用水人連續二年度本業淨利為零或負值，並經會計師出具無保留意見簽證者，得申請分期繳納或緩繳。本公司符合上開要件，爰依規定申請緩繳；另本案用水量涉及宜蘭縣政府原始設計及設施修繕權責之爭議，懇請 貴署審酌，於本案爭議處理釐清前准予緩繳，或予以分期繳納。

正本:宜蘭縣政府
副本:經濟部水利署、財政部推動促參司、本公司委任律師事務所、輕車悠遊股份有限公司

董事長 王迪立